

Fiche d'arrêt Cass. civ. 1^{ère}, 8 déc. 2016, n° 15-27.201

Faits

Les **faits** sont **qualifiés**, le nom des parties n'est pas mentionné. Les dates sont à éviter pour ne pas alourdir le propos, sauf si elles sont déterminantes dans la solution.

Un parâtre a épousé son ancienne belle-fille. A son décès, ses enfants ont assignée sa nouvelle épouse en nullité du mariage sur le fondement de l'article 161 du Code civil.

Procédure

La **procédure** ne mentionne que ce qui est reproduit dans l'arrêt → ne pas mentionner la première instance si l'arrêt ne s'y réfère pas.

Il faut rappeler ce qu'a décidé la cour d'appel. Attention au vocabulaire : la cour d'appel **accueille** les demandes ou les **déboute**.

Il faut également préciser les raisons de sa décision, ce qui a conduit les juges d'appel à accueillir ou débouter la demande.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli leur demande au motif que la prohibition de l'article 161 du Code civil subsiste lorsque l'union avec la personne qui a créé l'alliance est dissoute par divorce. La cour d'appel relève également le fait que l'épouse avait neuf ans lorsque son parâtre avait épousé sa mère, et avait vécu neuf années avec lui, et qu'il constituait donc pour elle une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique. De plus, la cour s'appuie sur la durée du mariage, qui n'était que de huit ans, et sur le fait qu'aucun enfant n'est né de cette union.

Moyens

Dans les **moyens**, il convient de préciser qui a formé le pourvoi en cassation. Il faut également indiquer quels arguments sont invoqués par le demandeur au pourvoi, ce qu'il reproche à la cour d'appel.

Attention au vocabulaire : **demandeur/demanderesse ; défendeur/défenderesse.**

L'épouse déçue forme un pourvoi en cassation.

D'une part, la demanderesse soutient que l'annulation du mariage fondée sur l'existence d'un empêchement entre alliés en ligne directe porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage. Elle affirme que l'interdiction de l'article 161 ne repose pas sur l'interdiction de l'inceste, qui est inexistant entre deux personnes qui ne sont pas liées par le sang, et est relative. A ce titre, elle invoque une violation de l'article 12 de la CESDH, qui protège la liberté matrimoniale.

D'autre part, la demanderesse affirme que le prononcé de la nullité revêt le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, puisque que l'union a été célébrée sans opposition et a duré plusieurs années. A ce titre, elle invoque une violation du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CESDH.

Question de droit

La **question de droit** doit être générale et abstraite, pour pouvoir s'appliquer à d'autres cas. Elle doit tout de même rester liée aux spécificités de l'arrêt étudié

L'annulation, sur le fondement de l'article 161 du Code civil, d'un mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe, après dissolution par divorce de la première union, porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au mariage garanti par l'article 12 de la CESDH ?

La même annulation porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CESDH ?

Solution

La **solution** renvoie à la décision de la Cour de cassation, qui casse l'arrêt ou rejette le pourvoi.

Les citations, s'il y en a, doivent être courtes.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En ce qui concerne le premier moyen, la Cour relève que le droit au mariage n'a pas été atteint, car le couple a pu se marier sans opposition et vivre maritalement jusqu'au décès de l'époux. Ainsi, le prononcé de la nullité ne méconnaît pas les exigences de l'article 12 de la CESDH. En ce qui concerne le second moyen, la Cour de cassation met en œuvre un contrôle de proportionnalité. L'ingérence dans le droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH est justifiée, car l'annulation d'un mariage entre alliés est prévue par les articles 161 et 184 du Code civil, et poursuit un but légitime, « en ce qu'elle vise à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale ». La Cour précise qu'il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces dispositions ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la CESDH. La Cour contrôle cette application, et constate que la demanderesse n'était âgée que de neuf ans lorsque son beau-père avait épousé sa mère, qu'elle a vécu avec lui quand elle était mineure, et ce pendant près de neuf ans, et que l'homme représentait nécessairement pour elle « une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique ». Elle relève également que l'union n'a duré que huit ans, et aucun enfant n'en est issu. La Cour en conclut que la prononciation de la nullité du mariage ne constitue pas une atteinte disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale.

Portée

La **portée** correspond aux conséquences de la décision prise par la Cour de cassation. Elle s'inscrit dans un contexte global : il convient de comparer la solution rendue à des jurisprudences antérieures ou d'autres juridictions (ex. la CEDH), à la loi (par exemple, si la Cour en fait une application restrictive ou extensive, si elle précise les conditions d'application de certaines notions...).

La Cour de cassation met en œuvre le contrôle de proportionnalité qu'elle avait inauguré à l'occasion d'un arrêt du 4 décembre 2013. Ici, le contrôle exercé par la Cour est à la fois *in abstracto*, puisqu'elle contrôle la proportion de l'atteinte portée par les articles 161 et 184 du Code civil au droit au respect et à la vie privée protégé par l'article 8 de la CESDH, mais également *in concreto*, puisque la Cour vérifie la proportion de l'atteinte portée par les articles 161 et 184 du Code civil au droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse.